



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 1728/17

תחום החלטת המיסוי: מיסוי שוק ההון

הנושא: הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(3) - דיבידנד מוטב 1.1.2017 – 30.9.2017

מניות שהתקבלו בירושה

העובדות

בעל מניות מהותי בחברה קיבל את מניות החברה בירושה בשנת 2016.
מוריש המניות עבד בחברה וקיבל הכנסות מהחברה עד מועד פטירתו.
לבעל המניות המהותי היורש לא היו הכנסות מהחברה בשנות המס 2015 ו-2016.

הבקשה

אופן חישוב תנאי ממוצע ההכנסות לצורך הזכאות לקבלת דיבידנד מוטב בהתאם להוראת השעה.

החלטת המיסוי

לצורך חישוב תנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה יחשבו ההכנסות שהתקבלו על ידי בעל המניות היורש בלבד.
יובהר כי בחישוב תנאי ממוצע ההכנסות של בעל המניות היורש לא יילקחו בחשבון הכנסות המוריש מהחברה מחלקת הדיבידנד מהשנים 2015-2016.